

1500887-87.2022.8.26.0599
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEXANDRE DE OLIVEIRA REIS

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA REIS, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II e IV do Código Penal, porque no dia 18 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piracicaba
Foro de Piracicaba
3ª Vara Criminal
Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500887-87.2022.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500887-87.2022.8.26.0599
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEXANDRE DE OLIVEIRA REIS

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA REIS, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II e IV do Código Penal, porque no dia 18 de junho de 2022, por volta das 1h33, na construção do "Supermercado Savegnago", localizado na Avenida Independência, no centro desta cidade e comarca de Piracicaba, agindo em

concurso e unidade de desígnios com William Humberto Nascimento, subtraiu em proveito comum, mediante escalada, 5 (cinco) unidades de calhas, pertencentes ao citado estabelecimento.

Recebida a denúncia em 29/06/2022 (fls. 98), o réu foi regularmente citado (fls. 111) e apresentaram defesa preliminar a fls. 114/115.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de furto qualificado.

A ação é procedente, em parte.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo B0 de fls. 12/14, auto de exibição e apreensão de fls. 15, pelo auto de entrega de fls. 16, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria do delito, por outro lado, também restou devidamente comprovada.

O réu esclareceu que estava na companhia de seu amigo Willian e se dirigiam a um ponto de venda de drogas, quando viram umas calhas jogadas na via pública, na Avenida Independência. Decidiram recolher os objetos para trocar por drogas, mas foram abordados por policiais militares. Não praticou o furto (fls. 08).

Em juízo, afirmou que era usuário de drogas e sob efeito de drogas e álcool, juntamente com seu companheiro, subtraiu os objetos que pretendiam trocar por drogas. Ingressaram no local puxando a madeira do tapume.

O representante da vítima, Luciano Ferreira de Jesus disse que não presenciou os fatos, mas reconheceu o material apreendido com os réus como pertencentes à obra. Pelo que viu foi estourado o tapume da obra para o ingresso no imóvel. As calhas valiam cerca de R\$ 300,00 cada.

O policial militar Carlos Henrique Zavaglia disse que foi acionado via Copom, sendo que o solicitante, não identificado, afirmou ter visto pessoas subtraindo objetos da obra e saindo pelo muro lateral carregando alguns objetos grandes. Em patrulhamento, localizou os réus na Rua da Glória e, verificando que carregavam consigo objetos grandes nos ombros, realizou a abordagem. Informalmente os acusados confessaram que furtaram os objetos da obra e que romperam o tapume para ingressar no imóvel.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Abrahão Santos Esteves de Carvalho, que acrescentou que o representante da vítima reconheceu os objetos apreendidos. O acesso pode ter se dado pelo arrombamento do tapume ou escalada. Dessa forma, bem demonstrada a autoria delitiva, tanto que admitida pelo acusado. Os policiais foram acionados porque duas pessoas teriam sido vistas pulando o muro da obra com peças metálicas. Logo após, o réu e seu comparsa foram detidos pelos policiais transportando as calhas metálicas, reconhecidas pela vítima como subtraídas da construção.

E a posse dos bens subtraídos transfere ao agente a responsabilidade por sua justificativa e aquela apresentada pelo acusado não convence. O material, como os demais fotografados a fls. 154 estavam no interior da obra e de lá foram subtraídos. Impossível, pois, que o réu e seu companheiro os tenham encontrado jogados em via pública, como disse na fase inquisitiva.

Certo, pois, que foram os autores da subtração.

Eram dois os agentes, pelo que presente a majorante do concurso de pessoas.

A escalada, no entanto, não veio demonstrada a contento.

Embora a notícia fosse de que os agentes teriam pulado o tapume da obra, o laudo pericial de fls. 150/155 revela que o acesso ao imóvel se deu pelo rompimento do madeirite que cerca a construção. Não se pode dizer, pois, com a certeza necessária, qual a via de acesso utilizada pelos agentes, pelo que a dúvida deve beneficiar o acusado.

De rigor, pois, a procedência parcial da ação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é reincidente (Proc. 0007574-60.2015.8.26.0451 - fls. 132/134), pelo que sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em dois anos e quatro meses de

reclusão, mais o pagamento de onze dias-multa.

Diante da confissão espontânea do acusado, sua pena há de retornar ao mínimo de dois anos de reclusão mais dez dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e CONDENO o réu ALEXANDRE DE OLIVEIRA REIS (RG: 59.123.163, filho de Maquerli Santiago Reis e Vilma Aparecida de Oliveira) a uma pena de dois anos de reclusão, mais o pagamento de dez dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal.

Reincidente, não faz jus o réu aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelo mesmo motivo, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

O réu, além de reincidente, foi agraciado com a liberdade provisória dias antes de ser novamente preso no presente feito (Proc. 1500717-18.2022.8.26.0599 – fls. 133), sendo que neste feito também havia sido preso poucos dias após alcanças a liberdade, a revelar que sempre que se vê solto, volta a delinquir. Assim, como forma de acautelamento social, não poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA